

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी व्यवस्था

भद्रकाली पोखरेल
सर्वोच्च अदालत

सत्र सञ्चालनको रूपरेखा

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवधारणा र आवश्यकता
- अन्तर्राष्ट्रिय तत्व समावेश भएको व्यक्तिगतसम्बन्धमा लागू हुने नियमहरू
- अन्तर्राष्ट्रिय तत्व समावेश भएको कारोवारको हकमा लागू हुने नियमहरू
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी नेपालको न्यायिक अभ्यास
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसम्बन्धी संहितामा समावेश नियमहरू

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आवश्यकता

- भूमण्डलीकरणको प्रभाव
- निजी दायित्व र जिम्मेवारी
- सम्बद्ध पक्षहरु र विषयवस्तु वा कार्यबीचको अन्तर सम्बन्ध
- कानूनहरु बीचको प्रतिस्पर्धा
- क्षेत्राधिकार निर्धारण र कानूनहरुको छनौट
- फैसलाहरुको कार्यान्वयन
- पारस्परिक सहयोग र सद्भाव

विवाद

- नेपाली पुरुष र महिला बीच नेपालमा नेपालको परम्परा अनुसार विवाह हुन्छ अनि उनीहरू अमेरिकामा बस्दछन।
- अमेरिका बसेको एक वर्षपछि यी दुईको बीचमा विवाद हुन्छ अनि श्रीमानले अमेरिकाको अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गर्दछन।
- श्रीमति नेपालमा आएर अंश मुद्दा दायर गर्दछिन। अंश मुद्दा फैसला हुनु भन्दा अगाडी अमेरिकाको अदालतमा दायर भएको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा फैसला हुन्छ।
- अब नेपालको अदालतम चलेको अंश मुद्दा के हुने ?

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून

- एक वा एक भन्दा बढी देशका नागरिक वा कम्पनी, कर्पोरेशन वा विदेशी तत्व समावेश भएको व्यक्तिहरु बीच उत्पन्न विवादमा लागू हुने कानूनलाई निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून भनिन्छ ।
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विदेशी तत्व (Foreign Element) समावेश भएको देवानी विवादमा लागू हुन्छ ।
- Foreign Element भन्नाले: निम्न मध्ये कमसेकम १ विषय समावेश रहेको अवस्थालाई बुझिन्छ ।
 - विदेशी व्यक्ति ((Foreign Subject)
 - विदेशी विषयवस्तु ((Foreign Object)
 - विदेशी भूमिमा भएको कार्य ((Foreign Action)
- संहिताको दफा ६९२ ले यस अवधारणालाई आत्मसात गरेको ।

क्रमशः

- एक वा एक भन्दा वढी मुलुकका नागरिक वा व्यक्ति समावेश रहेको देवानी विवादहरूमा एक भन्दा वढी मुलुकका कानूनहरू लागू हुने तर्कको दावी गर्ने हुनाले यसलाई Conflict of laws पनि भनिन्छ ।
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अष्ट्रेलिया लगायतका सामान्य कानून प्रणाली अवलम्बन गर्ने देशहरूमा Conflict of laws, फ्रान्स, इटाली, ग्रीस, स्पेन, पोर्चुगल लगायतका देशले Private International Law र रसिया, स्कटल्याण्ड, जर्मनी र जर्मन भाषा बोल्ने देशहरूमा International Private law भन्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ ।
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून विवाद हेर्ने अदालत समक्ष आउन सक्ने प्रश्नहरू
 - सम्बन्धित न्यायालयलाई उक्त विवाद हेर्ने अधिकार छ छैन ?
 - मुद्दा हेर्ने अधिकार भए कुन देशको कानून अनुसार मुद्दा हेर्नु पर्ने हो ?
 - मुद्दा हेर्ने राष्ट्रिय न्यायालयको फैसला विदेशमा कार्यान्वयन हुन सक्दछ वा सक्दैन ? आदि

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवधाराणात्मक विकासक्रम

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवधाराणात्मक विकास प्राचीन रोमन कालिन समय देखिनै भएको ।
- प्राचीन रोमन कानुनी व्यवस्थामा Jus Civil, Jus Gentium र Jus Natural तीन प्रकारको कानून प्रचलनमा रहेका ।
- रोमन नागरिकको लागि लागू हुने कानून Jus Civil, रोममा बस्ने विदेशीलाई लागू हुने कानूनलाई Jus Gentium र सामान्य कानूनलाई Jus Natural भनिन्थ्यो ।
- मध्यकालमा उत्तरी इटालीका व्यापारीक शहरहरूमा हुने व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधानको क्रममा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्यता विकास हुन पुगेको मानिन्छ ।
- पछि Hugo Grotius द्वारा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकास गर्ने क्रममा विकसित सामुन्द्रिक कानून र पानी जहाज सम्बन्धी कानूनहरूले पनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरूको विकास गर्नमा सहयोग पुऱ्याएको देखिन्छ ।
- आधुनिक समयमा विभिन्न विज्ञहरूको वैधिक वहस र संस्थाहरूको माध्यमबाट भएका सम्मेलनहरूले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् ।

कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरुको योगदान

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा विभिन्न विध्वानहरुको योगदान रहेको देखिन्छ । यसक्रममा Uric Huber ले आफ्नो कृति De Conflictu Legum मार्फत सार्वभौमशक्ति र कानुनहरुको दब्द बीचको अवधारणा अगाडि सारेका थिए ।
- राज्यको कानुन आफ्नो राज्य क्षेत्रभित्र मात्र लागू हुने र राज्यका स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुले राज्यको कानुन मात्र बाध्य हुन्छन् भन्ने उनको मान्यता रहेको पाइन्छ ।
- उरिक्को यो मान्यतालाई Joseph Story ले आफ्नो Commentaries on the Conflicts of law (1843) मा स्वीकार गर्दै निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरु सम्बन्धी आफ्ना मान्यता अगाडि सारेको पाइन्छ ।
- अन्य विज्ञहरुमा Fedrich Carl Von Saviany, Albert Venn Dicey, John H.C. Morris / Geoffrey Chevalier Cheshire ले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको पाइन्छ ।

संस्थागत योगदान

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासको लागि संस्थागत प्रयासहरु भएको पाइन्छ । यसमा महत्वपूर्ण योगदान Hague Conference / UNIDROIT रहेको छ ।

Hague Conference

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरुको विकासको क्रममा सन् १८९३ देखि सञ्चालित Hague Conference on Private International Law को उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । यसले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरुको एकरूपतामा जोड दिदै आएको पाइन्छ ।
- यसले विशेष गरी निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बहुपक्षीय सन्धिहरुको कार्यान्वयन र एकरूपता कायम गर्ने क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । भारत, चीन, रसिया, युरोपियन यूनियन र युरोपियन यूनियनका सदस्यहरु समेत गरी ९१ सदस्यहरु रहेको यो संस्था अन्तरसरकारी संस्थाको रूपमा क्रियाशील रहेको छ । हेग कन्फ्रेंसको माध्यमबाट हालसम्म ४५ वटा सन्धिहरु सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।

UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law)

- लिग अफ नेसन्सको सहायक संस्थाको रूपमा सन् १९२६ मा स्थापना भएको यस संस्थालाई लिग अफ नेसन्सको अन्त्य पछि बहुपक्षीय संझौता मार्फत सन् १९४० मा पुनः स्थापना गरिएको थियो । यसले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका नियमहरुको विकास गर्ने सन्दर्भमा मुख्य गरी वाणिज्य सम्बन्धी कानूनको आधुनिकीकरण, एकरूपता कायम गर्ने र समन्वय कायम राख्ने गर्दछ ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सम्बन्धमा भएका केही सन्धिहरू

- Convention of 12 June 1902 relating to the settlement of the conflict of the laws concerning marriage;
- Convention of 12 June 1902 relating to the settlement of the conflict of laws and jurisdictions as regards to divorce and separation;
- Convention of 12 June 1902 [relating to the settlement of guardianship of minors](#);
- Convention of 17 July 1905 relating to conflicts of laws with regard to the effects of marriage on the rights and duties of the spouses in their personal relationship and with regard to their estates
- Convention of 15 June 1955 relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile;
- Convention of 1 February 1971 on the [Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters](#);
- Convention of 1 June 1970 on the Recognition of Divorces and Legal Separations;
- Convention of 14 March 1978 on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes;
- Convention of 14 March 1978 on Celebration and Recognition of the Validity of Marriages;
- Convention of 1 August 1989 on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons etc.

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको परिभाषा

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून भन्नाले कानूनको त्यस्तो क्षेत्र हो, जसको विषयवस्तुमा **विदेशी तत्व समावेश रहेको देवानी कानून वा पारिवारीक सम्बन्ध** पर्दछन् ।
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्रोत मूलतः राष्ट्रिय कानूनहरु भएको हुँदा केही विधिशास्त्रीहरुले यसलाई राष्ट्रिय कानूनकै एक अभिन्न अंग समेत मानेका छन् । त्यसो भए तापनि निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले दुई वा सो भन्दा बढी राज्यका नागरिकहरुको सम्बन्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने र यसको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र प्रथाहरुको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुँदा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको एक हाँगाको रूपमा लिने गरेको समेत पाइन्छ ।
- "Private International Law is defined to regulate disputes of a Private nature but conflict of laws is that part of municipal law which only comes into play when a dispute has a connection of some kind with one or more foreign legal systems."

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयहरू

- विदेशी प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिको सक्षमता सम्बन्धी विषय,
- पारिवारिक मामिला (विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, संरक्षक माथवर),
- उत्तराधिकारी सम्बन्धी विषय,
- सम्पत्ति सम्बन्धी विषय,
- अंश र अपुताली सम्बन्धी विषय,
- करार सम्बन्धी विषय,
- अधिवास सम्बन्धी विषय,
- अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टा,
- विदेशी अदालतको फैसला कार्यान्वयन आदि ।

Some Rules of Private International Law

- ***Lex Loci Contractus***: the law of the place where the contract was made
- ***lex loci Solutionis***: the law of the place where the contract is to be performed
- ***Lex loci celebrationis***: the law of the place where the marriage was celebrated
- ***Lex loci delicti***: the law of the place where the tort was committed
- ***Lex domicilli***: the law of the place where a person is domiciled
- ***Lex patriae***: the law of nationality.
- ***Lex situs***: the law of the place where the property is situated.
- ***Lex fori***: the law of the forum, that is, the internal law of the court in which a case is proceed.
- ***Lex loci Actus***: the law of the place where transect the property.

नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अवस्था

मुलुकी ऐन, २०२०

- विदेशमा भएको लेनदेन कारोवारको सम्बन्धमा विवाद उठेमा प्रतिवादी वा वादी रहेको इलाकाको अड्डालाई सो विवाद हेर्ने अधिकार क्षेत्र हुने व्यवस्था रहेको ।
- लेनदेन व्यवहारको ४३ नं. विदेशमा भएको लेनदेन व्यवहारमा दुवै नेपाली भए र नेपालको कानूनको रीत पुगेको रहेछ भने मात्र नेपालका अदालतबाट उपचार प्रदान गरीने व्यवस्था रहेको ।
- लेनदेन व्यवहारको ३३ नं. विदेशी नागरिकसंग विदेशमा भएको लेनदेनको नालिश नेपालमा नलागे तर नेपाल सरहदभित्र बुझाउने र असामी पनि नेपाली भएमा नेपालमा नालिश लाग्ने व्यवस्था रहेको ।
- अदालतको महलको २ नं. सरकारको स्वीकृती वेगर विदेशी नागरिक, संस्था वा राष्ट्रलाई अचल सम्पत्ति विक्री गर्न दान वकस गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत भई सरकारको हुने व्यवस्था रहेको ।
- अपुतालीको महल: नेपाल राज्यभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा विदेशीलाई अपुताली परेमा वा अंश प्राप्त भएमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपाल आई बसेमा मात्र निजको नाममा नामसारी हुन र भोग गर्न पाउदछ अन्यथा नेपाली नागरिकलाई बिक्री गर्नु पर्ने । नगरेमा सरकारको हुने व्यवस्था रहेको ।
- मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को भाग ६ ले निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी व्यवस्था गरेको आदि ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्बन्धी व्यवस्था

- नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन विदेशी तत्व समावेश हुन अनिवार्य रहेको **दफा ६९२**
 - विदेशी व्यक्ति
 - विदेशी वस्तु
 - विदेशमा भएको काम
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्र **दफा ६९२ को उपदफा १**
 - विदेशीको कानूनी हैसियत तथा सक्षमता
 - विदेशी संलग्न वैवाहिक सम्बन्ध
 - विदेशी संलग्न पैतृक तथा मातृक सम्बन्ध
 - विदेशी संलग्न पारिवारीक सम्बन्ध
 - विदेशी संलग्न अपुताली सम्बन्धी विषय
 - कुनै एक पक्ष विदेशी र निजको विदेशमा रहेको सम्पत्ति
 - कुनै एक पक्ष विदेशी रहेको करार र गैरकरार सम्बन्धी अधिकार वा दायित्व सम्बन्धी विषय
 - विदेशमा सम्पन्न भएको करार सम्बन्धी विषय आदि ।

अदालतले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने विषयहरू **दफा ७१८**

- नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी र विदेशी वा नेपाली नागरिक बीच नियमित हुने विषय ।
- नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशी प्रतिवादी भएका मुद्दा ।
- मृत्यु हुँदाको बखत नेपालमा सम्पत्ति भई नेपालमा बसोबास गर्ने विदेशीको अपुतालीको विषय ।
- नेपाली नागरिक र विदेशी बीच विदेशमा लेनदेन व्यवहार वा कारोबार भएकोमा त्यसको भूक्तानी नेपालभित्र हुने विषय ।
- विदेशीहरू बीच वा विदेशी र नेपाली नागरिक बीच नेपालभित्र रहेको सम्पत्ति सम्बन्धी विषय ।
- नेपालभित्र सम्पन्न वा नेपालमा परिपालना हुने विदेशी व्यक्तिहरू बीच वा कृमिमा एक पक्ष नेपालको नागरिक वा संगठित संस्था पक्ष रहेको करार सम्बन्धी विषय ।
- पक्ष वा विपक्ष दुवै नेपाली नागरिक भएको वा नेपालमा सामान्य बसोबास भएको विदेशी रहेको नेपाल बाहिर भएको दृष्कृति, अर्धकरार वा अनुचित सम्वृद्धी सम्बन्धी विषय ।
- नेपालका अदालतबाट निरूपण गर्नु पर्ने नेपाली नागरिकले विदेशमा विवाह गर्दा पालना गर्नु पर्ने औपचारिकता सम्बन्धी विवाद आदि ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विवाह सम्बन्धी मान्यताहरु

- विवाह पुरुष र महिलाको जीवन स्वेच्छिक मिलन हो जुन अन्य मानिसबाट अहस्तक्षेपयुक्त हुन्छ । यसले हक, अधिकार र दायित्वको सृजना गर्नुको अतिरिक्त विवाह वदर, सम्बन्ध विच्छेद, न्यायिक पृथक्करण, अंश, उत्तराधिकारी र छोरा छोरीको पालन पोषण तथा वैधानिकता जस्ता पक्षहरुको निर्माण गर्दछ ।
- विवाहका शर्त, विवाहको औपचारिकता र वैवाहिक सम्बन्धलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्थाहरु फरक फरक देशमा फरक हुन्छन् ।
- पश्चिमी मुलुक, हिन्दु, मुस्लिम र यहूदी समुदायमा विवाहसम्बन्धी फरक फरक मान्यता रहेको पाइन्छ ।
- मुस्लिम धर्ममा तलाक र यहूदी मान्यतामा चेट (Chet) लाई सम्बन्ध विच्छेदको मान्यता दिएको पाइन्छ । फ्रान्स र जर्मन कानुन अनुसार विधि सम्मत गरिएको विवाह ती राष्ट्र बाहिर भएको भए पनि वैध मानिन्छ ।
- प्राय देशको विवाह सम्बन्धमा फरक फरक मान्यता र विश्वास रहेको अवस्थामा फरक मान्यता भएका देशका नागरिकहरुका बीचमा विवाह भयो र त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन जान्छ ।

क्रमशः

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा वैध विवाहका लागि निम्न २ तत्वहरु हुन आवश्यक ठानिन्छ ।
 - विवाहका पक्षहरु विवाहका लागि योग्य हुनु पर्ने,
 - विवाहका पक्षहरु विवाह उत्सव वा धार्मिक संस्कार अनुसार विवाह गर्न सहमत हुनु पर्ने ।
- विवाहको लागि सहमती:
 - विवाह गर्ने पक्षहरुको स्वतन्त्र सहमती
 - कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कारणबाट एक अर्कालाई पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ । दफा ७६, मुलुकी देवानी संहिता २०७४

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा वैवाहिक सम्बन्धसम्बन्धी दृष्टिकोण

- **Traditional Approach:**

यस दृष्टिकोण अनुसार विवादित विषयवस्तु वैवाहिक सम्बन्ध कायम हुनु भन्दा पहिला नै उत्पन्न भएको हो वा विवाह भए पश्चात उत्पन्न भएको हो सो निश्चित गर्नु पर्दछ । विवाह हुनु भन्दा पहिलेका सबै मामिलाहरू उनीहरूको वैयक्तिक कानून (Lex Patriae) द्वारा हुने र विवाह पछिका विवादहरू पति पत्निले स्थापना गरेको अधिवास रहेको राष्ट्रको कानूनद्वारा समाधान हुने मान्यता राख्दछ । यस दृष्टिकोणका समर्थक J.H.C. Morris हुन ।

- **Cheshire Matrimonial Domicile Apporach:**

यस दृष्टिकोणका प्रणेता Cheshire का अनुसार वैवाहिक विवादहरूमा वैवाहिक वासस्थानको कानून असान्दर्भिक छ । सम्पूर्ण वैवाहिक मामिलाहरू पति पत्निले स्थायी रूपमा वैवाहिक जीवन विताउने मनसाय राखि स्थापना गरेको अधिवास रहेको राज्यको कानूनद्वारा नियमित हुन्छन् । सामान्य वैवाहिक अधिवास भन्नाले पतिको अधिवास रहेको स्थानलाई बुझिन्छ तर यो अनुमान त्यति बेला खण्डित हुन्छ जति बेला पक्षहरू तैस्रो देशमा बसोवास गरेको तथ्य देखाउन सक्षम हुन्छन् ।

निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा सम्बन्ध विच्छेद

- स्त्री र पुरुषको बीचमा विवाहको कारणबाट स्थापित वैधानिक सम्बन्ध समाप्त हुनुलाई सम्बन्ध विच्छेद भनिन्छ ।
- विश्वका सबै कानून प्रणालीमा यस अवधारणाले मान्यता पाएको पाइन्छ ।
- सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मान्यताहरूमा विश्वव्यापी एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले १९७० मा सम्पन्न हेग सम्मेलनबाट सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी सन्धिको मस्यौदा भएको थियो ।
- कुनै दुई भिन्न कानुनी व्यवस्था भएका नागरिकका बीच वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएको वा विवाह पश्चात कुनै दम्पतिको बीचमा कुनै समस्या उत्पन्न भई सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी कारवाही गर्नुपरेमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका निम्नपक्षहरू महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
 - स्थानीय अदालतको अधिकार क्षेत्र
 - कानूनको छनौट
 - विदेशी अदालतको फैसलाको मान्यता
 - अदालत बाहिरको सम्बन्ध विच्छेदको मान्यता

देवानी संहितामा भएको विवाह र सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था

विषय	लागू हुने नियम	सम्बन्धित दफा
नेपाली नागरिकले विदेशमा वा विदेशी नागरिकले नेपालमा विवाह गर्ने योग्यता र शर्त निर्धारण	• राष्ट्रियताको कानून	दफा ६९९ र ७००
नेपाली नागरिकले विदेशमा वा विदेशी नागरिकले नेपालमा विवाह गर्दा औपचारिकताको पालना	• विवाह सम्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम	„ „
एउटै मुलुकको नागरिकता भएका दम्पतिको वैवाहिक सम्बन्ध र परिणाम	• राष्ट्रियताको कानून	दफा ७०१
फरक फरक मुलुकको नागरिकता भएका दम्पतिको वैवाहिक सम्बन्ध र परिणाम	• स्थायी बसोवासको कानून	„ „
अधिवास फरक भएका दम्पतिको वैवाहिक सम्बन्ध र परिणाम	• सामान्य बसोवास गरेको मुलुकको कानून	„ „
उल्लेखित तरिकाले विवाहको परिणाम निर्धारण नभए	• विवाह गरेको मुलुकको कानून	दफा ७०१ को २
विदेशमा भएको सम्बन्ध विच्छेदले मान्यता पाउने	• सम्बन्ध विच्छेद भएको मुलुकको कानून बमोजिम भएमा मान्यता पाउने	दफा ७०६

निजी अ.रा.कानूनमा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था

- सम्पत्तिको सम्बन्ध स्वामित्वसँग हुन्छ । स्वामित्वले त्यस्तो पदार्थको असिमित प्रयोग, अनियन्त्रित हस्तान्तरण र अनिश्चित उपयोगको अधिकार राख्दछ ।
- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा चल र अचल सम्पत्तिको वर्गिकरण र यसको हस्तान्तरण तथा त्यसको उत्तराधिकार सम्बन्धी प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।
- सम्पत्तिको प्रकृति, अधिकारको स्रोत, किसिम, छुटाउने आधारका सम्बन्धमा सबै मुलुकमा एकै प्रकारको कानुनी व्यवस्था पाइदैन ।
- चल र अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा फरक फरक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जस्तै अमेरिका, जर्मनीमा जग्गा सम्बन्धी कागजात, पोखरीको माछा र घरको चाभीलाई अचल सम्पत्ति र पर्देशनीमा राखिएको घरलाई चल सम्पत्ति मानिन्छ ।
- नेपालमा जुन वस्तुको अंकित स्थान हुन्छ त्यसलाई अचल सम्पत्ति भनि मानिएको पाइन्छ

निजी अ.रा.कानूनमा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमहरू

निजी अन्तराष्ट्रिय कानूनमा अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण सम्बन्धमा (Lex Situs) सम्पत्ति अवस्थित रहेको राष्ट्रको कानूनको आधारमा विवाद समाधान गरिन्छ ।

- अचलसम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी केही नियमहरू:
 - अचल सम्पत्तिको कारोवार Lex Situs द्वारा नियमित गरिने मान्यता रहेको छ । सार्वभौमसत्ताको धारणा अनुसार आफ्नो अधिनमा रहेको सम्पूर्ण भूमिको पूर्णनियन्त्रण गर्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ ।
 - अचल सम्पत्तिको कारोवार गर्ने व्यक्तिको योग्यता पनि Lex Situs द्वारा निर्धारण हुन्छ ।
 - अचल सम्पत्तिको हस्तान्तरण तथा नामसारीको प्रकृया र वैधता पनि Lex Situs को आधारमा गरिन्छ ।

निजी अ.रा.कानूनमा चल सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धी सामान्य नियम

- चल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएपछि विवाद उत्पन्न भएमा Theory of proper law लागू हुन्छ ।
- चल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएपछि तेस्रो पक्षलाई असर परेको रहेछ भने Lex Situs लागू हुने ।
- उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको वा अनुदान दिइएको वस्तु, पारवाहन मार्गमा रहेको वस्तु तथा जहाज र पानी जहाजको सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा Lex Situs लागू हुने ।
- अमूर्त चल सम्पत्तिको कारोवार सम्बन्धमा Lex Domicilli लागू गरिने भएतापनि वर्तमानमा Lex Situs र Lex Loci Actus अवस्था अनुसार लागू गर्ने गरिएको आदि ।

देवानी संहितामा भएको सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था

विषय	लागू हुने नियम	सम्बन्धित दफा
सम्पत्तिको स्वामित्व वा भोगाधिकार निर्धारण	सम्पत्ति रहेको कानून बमोजिम	दफा ७०७
विदेशी व्यक्ति मृत्यु भई अपुतालीको हकवाला निर्धारण	- राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - सामान्य बसोवासको कानून	दफा ६९५
विदेशी व्यक्ति मृत्यु भई मृतकको हकवाला निर्धारण	- राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - नेपालको कानून	दफा ६९६
चल सम्पत्तिको अपुताली नियमन	सामान्य बसोवासको कानून	दफा ६९८ (१)
अचल सम्पत्तिको अपुताली नियमन	स्थानीय कानून	दफा ६९८ (२)
मानो छुट्टिएको विषय नियमन	विवाहित दम्पति सामान्य बसोबास गरेको मुलुकको कानून बमोजिम	दफा ७०५

अधिवास (Domicile)

- अमेरिकन ल इन्स्टीच्युटको रिस्टेटमेन्ट अफ कन्प्लिट अफ ल ले कुनै व्यक्तिको स्थिर सम्बन्ध भएको ठाँउ नै अधिवास हो भनी अर्थ गरेको पाइन्छ ।
- जोसेफ स्टोरीले अधिवासलाई व्यक्तिको स्थायी घर जहाँ ऊ जन्मेको हो र त्यस ठाँउबाट बाहिर गए पनि त्यस ठाँउमा फर्किने इच्छा राखेको हुन्छ भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
- सामान्यतया अधिवास भन्नाले
 - स्थायी घर: जहाँ व्यक्ति अनिश्चित समयसम्म रहने मनसाय सहित बसेको हुन्छ ।
 - त्यस्तो स्थान जहाँ व्यक्तिले आफ्नो इच्छाको कारणबाट वा पारिवारिक कारणबाट निजी घनिष्ठतम व्यक्तिगत सम्बन्ध गाँसेको हुन्छ ।
 - यो यस्तो प्रणाली हो जसलाई उसको स्थायीत्वको रूपमा कानूनले स्वीकारेको हुन्छ । वास्तवमा अधिवास रहेको राष्ट्र नै उसको घर हो उसको घर होस् वा नहोस् कानूनले घर भएको मान्यता राख्दछ ।

अधिवासका नियम

- प्रत्येक व्यक्तिको लागि अधिवास अनिवार्य हुन्छ। अधिवास विनाको कुनै मानिस हुदैन।
- कुनै व्यक्तिको एकै समयमा दुई वटा अधिवास हुदैन।
- अधिवासले व्यक्तिको सम्बन्धित क्षेत्रको कानुनी प्रणालीसँगको सम्बन्धलाई जनाउदछ।
- कुनै व्यक्तिको अधिवास परिवर्तनको विवाद उठेमा प्रमाणको भार पुर्याउने दायित्व अधिवास परिवर्तन भएको छ भन्ने पक्षमा रहन्छ।
- जन्मसिद्ध अधिवास कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम प्राप्त हुन्छ।

अधिवासका नियम

- जहिले सुकै व्यक्तिको अस्तित्वमा रहेको अधिवास सही हो भन्ने अनुमान गरिन्छ ।
- अधिवास परिवर्तन गर्ने पूर्ण अधिकार व्यक्तिलाई हुन्छ ।
- अधिवास तथ्य सम्बन्धी प्रश्न हो ।
- वासस्थान नष्ट भएमा वा नष्ट गर्ने मनसाय राखेमा छनौटको अधिवास नष्ट हुन सक्दछ ।
- अधिवासको प्रश्न उठेमा सदैव स्थानागत कानून (Lex fori law) को आधारमा निरूपण गर्नु पर्दछ ।
- नाबालक हुँदासम्म अधिवास उसको संरक्षकमा निर्भर रहन्छ ।
यदि संरक्षक आमा बाबुको अधिवास परिवर्तन भएमा नाबालकको अधिवासमा समेत परिवर्तन भएको मानिन्छ ।

देवानी संहितामा भएको पारिवारीक सम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्था

विषय	लागू हुने नियम	सम्बन्धित दफा
मातृक तथा पैतृक अख्तियार (आमा बाबु र छोरा छोरीको सम्बन्ध नियमन)	- छोरा छोरीको राष्ट्रियताको कानून - आमा बाबुको स्थायी बसोबासको कानून	दफा ७०२
धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको सम्बन्ध नियमन	- धर्म बाबु आमाको राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - सामान्य बसोवासको कानून	दफा ७०३
असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक र माथवर निर्धारण	- असक्षम वा अर्धसक्षम व्यक्तिको राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - सामान्य बसोवासको कानून	दफा ७०४
संरक्षक वा माथवर सम्बन्धी विषयको नियमन	संरक्षक वा माथवर नियुक्ति भएको देशको कानून बमोजिम	„ „
संरक्षकत्व वा माथवरी अन्तर्गत रहेको व्यक्तिको बसोवास नेपालमा भए	नेपालको कानून बमोजिम	„ „

देवानी संहितामा भएको करार लगायतका अन्य व्यवस्था

विषय	लागू हुने नियम	सम्बन्धित दफा
करार सम्बन्धी विषयको नियमन	- पक्षले निर्धारण गरेको कानून बमोजिम - करार परिपालना हुने मुलुकको कानून बमोजिम - करार सम्पन्न भएको मुलुकको कानून बमोजिम	दफा ७०९
नेपालमा सम्पन्न भएको करारको नियमन	नेपालको कानून बमोजिम	दफा ७०९ को २
विदेशमा भएको लिखतले नेपालमा मान्यता पाउने	सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिमको रीत पुगेको भए	दफा ७१०
दान बकसको विषय	दाताको नागरिकताको कानून बमोजि	दफा ७११
दुष्कृति, अर्ध करार र अनुचित सर्वृद्धि बापतको दायित्व निर्धारण	त्यस्तो कार्य भएको मुलुकको कानून बमोजिम	दफा ७१२ र ७१३

विदेशीको सक्षमता सम्बन्धी

विषय	लागू हुने नियम	सम्बन्धित दफा
विदेशी प्राकृतिक व्यक्तिको कानूनी सक्षमता	- राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - सामान्य बसोवासको कानून	दफा ६९३
विदेशी व्यक्ति वेपत्ता वा मृत्यु भएको अनुमान	- राष्ट्रियताको कानून - स्थायी बसोवासको कानून - सामान्य बसोवासको कानून	दफा ६९४
संगठित संस्थाको कानूनी सक्षमता	- संस्था दर्ता भएको मुलुकको कानून - प्रधान कार्यालय रहर्को मुलुकको कानून - कारोबार भएको मुलुकको कानून	दफा ६९३ को उपदफा ३
संगठित संस्थाको प्रकृति निर्धारण	- संस्था दर्ता भएको मुलुकको कानून - प्रधान कार्यालय रहर्को मुलुकको कानून	दफा ६९७

विदेशी अदालतबाट भएको फैसलाको मान्यता

- सामान्यतया कुनै पनि देशले आफ्नो बाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन ।
- सार्वजनिक नीतिको विपरित नभएका विदेशको अदालतको फैसलाहरु पारस्परिक सहयोग र सौहार्दता तथा मैत्रीपूर्ण सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन हुन सक्ने ।
- वैवाहिक, लगानी र करारीय विवादहरुमा विदेशी अदालतले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरेका फैसलाहरु कार्यान्वयन गर्ने पर्ने ।
ने.का.प. २०६८ अक ३ नि. नं ८५७२
- सम्बन्ध विच्छेद गरिएको मुलुकको कानून बमोजिम विदेशमा सम्बन्ध विच्छेद भएको नेपाल कानून बमोजिम मान्यता पाउने र नेपालमा कार्यान्वयन हुने । मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ७०६
- सार्वजनिक नीतिको प्रतिकुल हुने अवस्थामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरु लागू नहुने । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७२१

विविध विषयहरू

- निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले नियमित गर्ने वाहेक अन्य विषयको सम्बन्धमा छुट्टै कानूनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम र सो नभएमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त बमोजिम हुने तर सबै पक्ष सहमत भए नेपालको कानून बमोजिम हुने । **दफा ७१४**
- दोहोरो नागरिकता भएकोमा सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजिम हुने **दफा ७१५**
- शरणार्थी वा राज्य विहिन व्यक्तिको हकमा स्थायी बसोबास वा सामान्य बसोबास रहेको मुलुकको कानून बमोजिम । **दफा ७१५**
- विदेशी अदालतमा मुद्दाको कारवाही गर्न स्वीकृति दिन सकिने। **दफा ७१६**
- नेपालको अदालतमा चलेको मुद्दा मुलतबी राख्न सकिने। **दफा ७१८**
- छुट्टै सन्धि भएकोमा सोही बमोजिम हुने। **दफा ७२०**
- सार्वजनिक व्यवस्था प्रतिकुल हुने अवस्थामा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय लागू नहुने। यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा सम्बद्ध मापदण्डबाट र त्यस्तो मापदण्ड निर्धारण हुन नसकेमा नेपाल कानून बमोजिम नियमित हुने छ। **दफा ७२१**

न्यायिक अभ्यास

- विगो भराउने सम्बन्धमा विदेशको मौजा बन्धक राखेकोमा भरी भराउ हुन सक्दैन। नेपाल कानून विदेशको व्यवहारमा लाग्न सक्दैन। (चन्द्र कलावती वि. गेहेन्द्र शमसेर, ने.का.प.२०१६ नि.न ४१ पृ.८१३)
- भारतीय विमान नेपालमा दुर्घटना भई नेपाली धनजनका क्षती भएकोमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा नेपालमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून नभए तापनि भारतीय कानूनको आधारमा न्याय इन्सास गर्नु उपयुक्त हुन्छ। (तुंग शमसेर वि. इण्डियन एयरलाइन्स, ने.का.प.२०२४ भाग ९ नि.न ३८९ पृ.१७९ फरक राय)
- विदेशमा रहेका चलअचल सम्पत्तिको दावी भएको मुद्दा पर्न आएको छ भने त्यस्तो मुद्दालाई विदेशी तत्व परेको मुद्दा भन्नु पर्ने हुन आउँछ। भिन्न भिन्न देशमा भिन्न भिन्न कानून पद्धती वा व्यवस्था हुने हुनाले विदेशी तत्व भएको जुन सुकै मुद्दा हेर्न निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्रयोगमा आउँछ। निजी अन्तरराष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त बमोजिम विदेशी तत्व भएको मुद्दा हेर्दा सर्व प्रथम अदालतको अधिकार क्षेत्र छ छैन सो हेर्नु पर्छ भनेको छ। *सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चबाट मिति २०२० साल चैत्र २८ गते रोज ६ को दिन वादि मिनादेवी राणा र विनोद सम्शेर राणा प्र. शान्त सम्शेर समेत भएको श्रेस्ता दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा फुल बेन्चबाट निर्णय।*

न्यायिक अभ्यास

- विदेशमा लेनदेन कारोवार भएकोमा लिएको कुरा नेपाल सरहदमा तिरुला भनि लिखतमा उल्लेख भएको भए मात्र नेपालको अदालतबाट हेर्न मिल्छ। (कल्याण शम्सेर वि. हस्साराम तेजमल्ल, ने.का.प.२०२५ भाग १० नि.न ४०३पृष्ठ ६९)
- विदेशमा रहेका अचल सम्पत्ति, कम्पनी वा बैंकमा रहेको शेयर, डिवेन्चर आदि चल सम्पत्तिको हकमा समेत त्यसको सृजना विदेशी कानून अन्तर्गत भई विदेशमा नै रहेको, विदेशमा नै हस्तान्तरण भएको त्यस्तो चल सम्पत्ति पनि अचल सम्पत्ति सरहनै मान्नु पर्ने हुँदा सम्पत्ति जुन देशमा रहेको छ सोही देशको कानून बमोजिम उजुरी गरी हक गराई लिनु पर्दछ। **Lex Situs** (उमा सुन्दरी देवी वि.बसन्त कुवर, ने.का.प.२०२९ नि.न ७०८ पृ.१७३)
- विदेशमा विदेशी कार्यविधि बमोजिम भएको सम्बन्ध विच्छेदको फैसला नेपालको अदालतबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनी मान्यता नदिईएको। पुष्करराज पाण्डे समेत वि. सविना पाण्डे ने.का.प २०६८ अंक ३ नि.नं.८५७२

धन्यवाद

